

0013897-89.2018.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma. 2. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 1º/02/2018, grifei).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. PERÍCIA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. AGRAVO REGIMENTAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, 1º andar - Centro

CEP: 15010-902 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17)3233-6700 - E-mail: riopreto5cr@tjsp.jus.br

0013897-89.2018.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0013897-89.2018.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ronaldo da Costa Souza e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Vistos.

RONALDO DA COSTA SOUZA e NELSON PRUDENCIO DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incursores por três vezes no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 13.654 de 2018, na forma do artigo 70, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 31 de dezembro de 2014, entre 00:09 horas a 02:40 horas, nas dependências da Granja Barufi, situada na Rodovia BR 153, nº 78, Cidade de Bady Bassit, Comarca de São José do Rio Preto, os réus, em uma única ação, juntamente com três indivíduos ainda não identificados, agindo em concurso de pessoas caracterizado pela identidade de propósitos e pela conjugação de esforços e divisão de tarefas visando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra S.T., bem como após de tê-lo reduzido à impossibilidade de resistência, subtraíram, para proveito comum, seu aparelho celular, uma arma de fogo pertencente à Polícia Militar que S.T. portava por ser

policial militar, bem como a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais), em dinheiro, pertencente à Granja Barufi.

Acostado os autos: auto de reconhecimento fotográfico (fls. 102/103), relatórios de investigação (fls. 04/08 e 185/186), denúncias de outros processos (fls. 308/370), denúncia relativa à imputação de associação criminosa (fls. 362/370).

A denúncia foi recebida em 01 de junho de 2021 (fls. 380/381).

Os réus foram citados (fls. 393 e 397) e apresentaram resposta à acusação (fls. 401 e 402).

Realizada a audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas A.G. e S.T., bem como inquiridas as testemunhas Ricardo Roberto e os policiais civis Maues e Arthur. Ao final os réus foram interrogados. As partes desistiram da oitiva dos policiais militares Silva e Ricardo, o que foi homologado (fls. 552/553).

As partes apresentaram seus memoriais.

O Ministério Público requer a integral procedência da ação (562/574).

Para ambos os réus, a Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer: a) seja afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo; e b) não sejam cumuladas as diferentes majorantes, aplicando-se apenas uma exasperação (fls. 581/596).

É o relatório.

Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O corréu Ronaldo, na fase policial (fls. 120/126), permaneceu em silêncio.

Em juízo negou os fatos. Disse que nunca esteve em Bady Bassit, somente passou pela rodovia. Nelson é seu ex-cunhado, mas não estava com ele na ocasião. Respondem por processos de furto juntos. Não se lembra do seu número de celular à época dos fatos.

O corréu Nelson, na fase policial (fls. 145/150), negou a imputação. Disse que desconhece por completo os fatos, nunca praticou ou foi integrante de grupos dedicados à prática de qualquer ilícito. É ex-cunhado de Ronaldo. Não manteve qualquer vínculo com ele.

Em juízo, disse que conhece Bady Bassit, mas não esteve lá. Não se lembra do número de celular que tinha à época dos fatos.

A negativa dos réus é pueril e não convence, posto que contrariada pela prova técnica, que demonstra que os réus estavam juntos na cidade de Bady Bassit na data e horário do roubo, bem como que agiram em outros roubos e furtos com o mesmo modus operandi do fato relatado na denúncia.

O representante da empresa vítima, Alexandre, na fase policial (fls. 95), bem como em juízo, informou que foi funcionário da Granja Barufi de janeiro de 2011 a agosto de 2018. Exercia suas atividades no setor de compras. Na madrugada de 30/12/2014 para o dia 31/12/2014 recebeu uma ligação da testemunha Ricardo, o qual era guarda noturno e patrulhava as imediações do estabelecimento. Ricardo disse que ouviu gritos de "socorro" de um homem que estava amarrado e amordaçado no interior da granja. A testemunha foi até o local. Quando chegou a Polícia Militar já estava presente. Fez uma vistoria e constatou a subtração de R\$ 200,00. A arma da vítima S., que é policial militar, também foi subtraída. Não se recorda se houve arrombamento da porta da Granja, diante do decurso de tempo.

A vítima S.T., na fase policial (fls. 99/101), bem como em juízo, informou que é policial militar. Tinha amizade com o proprietário da Granja Barufi, de modo que costuma ir até o local para pegar ração para peixes. Na madrugada do dia 31/12/2014, por volta da 01h30 foi até a Granja, estacionou seu carro e rumou para o local de produção de ração. Foi surpreendido por 05 indivíduos, todos encapuzados e usando roupas camufladas e coturnos. Eles estavam fortemente armados, com armas longas e pistolas semiautomáticas. Os indivíduos renderam a vítima e subtraíram a arma que trazia consigo, uma pistola pertence à Polícia Militar. Após descobrirem que a vítima era policial, ameaçaram-lhe de morte por várias vezes. Os roubadores imobilizaram a vítima colocando "enforca-gatos" em suas mãos e pés. A vítima

permaneceu em poder dos roubadores por cerca de 01 hora. Depois de colocaram-na em um quarto escuro, outros roubadores apareceram. Eles carregavam mochilas e equipamentos de arrombar portas/cofres. Todos se dispersaram, ficando três indivíduos vigiando a vítima. Informa que havia cerca de 10 roubadores. Ouviu os roubadores dizendo que não havia cofres no local. Um deles disse três vezes para darem um tiro na cabeça da vítima. Eles pediram para que ela virasse o rosto em direção a eles e fechasse os olhos. Direcionaram uma lanterna para a face da vítima por cerca de 01 minuto. Pensou que nesse momento seria morto, por ser policial. Depois disso os roubadores ordenaram que a vítima voltasse o rosto para baixo, fecharam sua boca com um "enforca-gato", trancaram o quarto e deixaram o local. Cerca de 20 minutos depois a vítima conseguiu retirar o "enforca-gato", empurrando-o com a língua, e passou a gritar socorro. A testemunha Ricardo, vigia da granja, ouviu os gritos e veio em socorro da vítima, arrombando a porta e a libertando. Tomou conhecimento que depois desse crime outras duas empresas ali próximas também foram assaltadas. Cerca de 03 anos após os fatos, em 2017, a arma que lhe foi subtraída foi encontrada com a numeração raspada, no bairro Vila Elmaz desta cidade, com uma pessoa envolvida em crime de homicídio. Não conseguiu reconhecer fotograficamente nenhum dos suspeitos do roubo, tendo em vista que todos estavam encapuzados, com roupas camufladas e coturnos.

A testemunha Ricardo, na fase policial (fls. 107/108), bem como em juízo, informou que trabalhava como vigia na época. Na madrugada do dia 31/12/2014 foi acionada pela empresa que monitorava a Granja Barufi, sendo informado que os alarmes estavam acionados. Chegou ao local e começou a vistoriar a Granja, quando ouviu alguém "resmungando" de dentro de um dos barracões. Deparou-se com a vítima S.T., a qual estava com pés, mãos e boca amarrados com "enfoca-gatos". Imediatamente acionou a Polícia Militar. Conhecia a vítima S.T., sabendo que ela costuma pegar ração no local. A porta do escritório da Granja estava arrombado, bem como a porta do barracão onde a vítima estava amarrada. Não viu nenhum veículo ou cruzou com os roubadores nas proximidades.

Os policiais civis Maues e Arthur, através de relatórios de investigação (fls. 04/08 e 184/186), bem como em juízo, explicaram que a DIG de Tupã/SP realizou uma investigação denominada "Operação Fecularia", a qual visava identificar uma organização criminosa dedicada a roubos e furtos a empresas ou propriedades na zona rural. Nessa investigação foram interceptadas três linhas telefônicas e seus respectivos IMEI's. Através das conversas captadas, foram identificados integrantes do grupo, dentre eles: Ronaldo da Costa Souza, usuário da linha telefônica (17) 99779-3468, IMEI 352811067650320; e Nelson Prudêncio de Souza, usuário da linha (17) 99738-8718, IMEI's 351669060393510. Considerando a atuação do grupo em crimes anteriores à interceptação, foram realizadas pesquisas ERB's de datas pretéritas, em locais de roubo e furto a estabelecimentos na zona rural. Diante disso, os investigadores de Tupã/SP encaminharam as informações colhidas à autoridade policial de Bady Bassit/SP. Através desse expediente, os investigadores consultaram a localização dos aparelhos celulares, descobrindo, mediante os sinais ERB's (estações rádio base), que os réus Ronaldo e Nelson estiveram nas proximidades da Granja Barufi na madrugada dos fatos, especificamente no intervalo das 00h09 e 02h40, ou seja, no momento do roubo.

Os policiais militares Silva e Ricardo, na fase policial (fls. 47/49), narraram que na madrugada dos fatos foram acionada pela testemunha Ricardo. Chegando à Granja Barufi, tiveram contato com a vítima S.T., que é policial militar. Ela lhes disse que estava no local para pegar rações de peixe quando foi abordado por 05 indivíduos fortemente armados; 02 indivíduos portavam armas longas e os demais pistolas; eles renderam a vítima e subtraíram sua arma de fogo; os indivíduos amarraram as mãos e pés da vítima usando "enforca-gatos"; eles queriam roubar o cofre da empresa e diziam a vítima que se não aparecessem viaturas eles não a matariam; os roubadores reclamaram que ali não tinha cofre, amordaçaram a vítima e depois deixaram o local; a vítima conseguiu tirar a mordida e passou a gritar por socorro, sendo ouvido pela testemunha Ricardo. Em contato com Ricardo, vigia da granja, ele disse que comunicou os fatos ao gerente da Granja, que compareceu ao local e constatou terem sido subtraídos apenas R\$ 200,00 que estavam na mesa da

diretora. Não houve arrombamento, pelo que não requisitaram perícia técnica.

Eis a prova colhida.

A materialidade do crime, bem como suas circunstâncias, foi exaustivamente comprovada pelas narrativas da vítima S.T., da testemunha Ricardo e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.

A autoria também é certa.

Extraí-se que cerca de 10 roubadores, todos encapuzados e com roupas de camuflagem e fortemente armados, com armas longas e pistolas semiautomáticas, surpreenderam a vítima S.T., que é policial militar, quando ela andava pela Granja Barufi. Os indivíduos renderam S.T., subtraindo seu aparelho celular e a arma de fogo que portava, a qual pertencia à Polícia Militar. A vítima S.T. teve pés e mãos amarrados, ficando sob a vigia armada de 03 dos roubadores por cerca de 50 minutos, enquanto os demais vasculhavam o estabelecimento. Foram subtraídos R\$ 200,00 da Granja Barufi, conforme relato do representante da empresa.

A vítima S.T. não foi capaz de reconhecer nenhum dos réus (fls. 102/103), o que é compreensível, tendo em vista que eles estavam encapuzados e com roupas camufladas. Ocorre que a Polícia Civil de Tupã-SP iniciou uma investigação para apurar um roubo similar praticado na cidade de Arco Íris-SP. Naqueles autos foi autorizada a interceptação telefônica, bem como a requisição de informações pretéritas sobre a movimentação das linhas e Imei's pelo Estado de São Paulo. Através dessas informações, descobriu-se um grupo criminoso dedicado à prática de furtos e roubos a empresas na zona rural do Estado. Ante o apurado, o resultado da investigação foi compartilhado com outras delegacias de polícia, a fim de averiguarem a atuação do grupo em crimes semelhantes (fls. 23/46).

O expediente aportou na Delegacia de Polícia de Bady Bassit-SP (fls. 46). Consta que o imei nº 352811067650320 era utilizado por Ronaldo da Costa Souza, enquanto o imeis nº 351669060393510 por Nelson Prudêncio de Souza (fls. 46, relatório nº 1º, pg. 318/337 e 354/364).

Os investigadores de Bady Bassit-SP consultaram a localização desses IMEI's na data dos fatos aqui apurados, 31/12/2014, constatando que ambos os telefones estiveram na área da Granja Barufi no intervalo das 00h09 e 02h40, ou seja, precisamente no momento do roubo (fls. 05/06 e 184/185).

Somado a isso, temos o envolvimento de Ronaldo e Nelson com o grupo dedicado à prática de furtos e roubos com idêntico modus operandi, o que se depreende dos seguintes elementos: a) os relatórios constantes na mídia de fls. 46, referentes à interceptação telefônica da investigação promovida pela Delegacia de Tupã-SP; b) a narrativa de Vagner, outro integrante do grupo, que admitiu a existência da associação criminoso e confirmou a participação de Ronaldo e Nelson (fls. 13/16); c) o fato de ambos terem sido condenados por furto, em concurso de agentes, nos autos nº 0007686-67.2008 - fls. 478, reiterando seu vínculo; d) os diversos processos a que respondem em concurso de agentes, também apurados através da localização de seus aparelhos celulares pelos respectivos Imeis's (fls. 308/370). Todos esses elementos dão a certeza de que os réus compunham o grupo de roubadores que praticou o crime destes autos. Por todo o exposto, incontestemente autoria e materialidade, de rigor a condenação.

Quanto ao concurso de crimes, considerando a subtração de bens de três vítimas com uma única conduta, reconheço a prática de três crimes de roubo, na forma do art.

70, do Código Penal, primeira parte. Verificam-se em todos a presença das majorantes: concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de armas de fogo (art. 157, §2º, inciso I, II e V, do Código Penal).

O Eg. STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que dispensável a apreensão da arma de fogo para a incidência da majorante. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma. 2. Agravo regimental

desprovido" (AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 1º/02/2018, grifei).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. PERÍCIA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. 2. O Magistrado de primeira instância destacou haver sido comprovada, por outros meios, a utilização da arma de fogo apreendida. A simples ausência do laudo pericial, no caso, não é suficiente para afastar a majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp n. 1.615.050/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz DJe de 15/12/2017, grifei).

Desse modo, restando provada a utilização das armas pela narrativa da vítima, inviável o afastamento da circunstância conforme pugnou a Defesa. Acrescento que a vítima S.T. era policial e estava armada, logo plausível sua narrativa de que os roubadores utilizavam armas longas e curtas, o que lhes permitiu subjugar a vítima sem qualquer chance de reação.

Anoto que apesar da alteração legislativa trazida pela Lei 13654/2018, que revogou o inciso I do parágrafo segundo do artigo 157 (que previa aumento de 1/3 em razão da prática de roubo com emprego de arma de fogo) e acrescentou o parágrafo § 2º-A ao artigo mencionado (que traz aumento de 2/3 da pena em razão do emprego de arma de fogo), a dosimetria da pena será realizada de acordo com o inciso revogado (art. 157, §2º, inciso I), por ser mais benéfico ao réu.

Nos moldes do princípio da continuidade normativa, a causa de aumento do emprego de arma de fogo não deixou de existir, apenas transmutou de base legal, devendo, assim, ser aplicada a causa de aumento, observando-se o dispositivo legal vigente à época dos fatos.

Nesse sentido:

O princípio da continuidade normativa ocorre "quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário." (Min. Gilson Dipp, em voto proferido no HC 204.416/SP).

Passo a dosar a pena:

1 - Para o réu Ronaldo da Costa:

Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o crime praticado possui 03 circunstâncias reconhecidas como causas de aumento: concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima (157, §2º, incisos I, II e V). Nos termos da Súmula 443-STJ, a mera existência de mais de uma circunstância majorante não é suficiente para o aumento em fração maior que o mínimo legal. Contudo, não se mostra proporcional e justo, à luz do princípio da individualização da pena, que o roubo com três causas de aumento receba reprovação penal idêntica ao com apenas uma. Nesse sentido são os precedentes do Eg. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp n. 964.126/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/02/2018; e AgRg no REsp n. 1.544.126/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/02/2017. Desse modo, considero a restrição de liberdade da vítima e o emprego de arma de fogo como circunstâncias do crime que extrapolam o comum ao tipo penal. Ainda nessa etapa, o réu possui péssimos antecedentes, consistentes em condenações por crimes como furto e associação criminosa (processo nº 0000207-58.2018 - fls. 527; processo nº 0003438-28.2012 - fls. 527/528; processo nº 0005058-84.2017 - fls.534; processo nº 1480/1995 - fls. 523). Nesses termos, fixo a pena-base em 2/3 acima do mínimo legal, em 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico a agravante da múltipla reincidência, consistentes em condenações por furto (processo nº 0007686-67.2008 - fls.533/534; processo nº

0017579-72.2012 - fls. 524). Assim, a pena é acrescida de 1/3, resultando em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal). A vítima S.T. relata que atuaram no crime de 09 a 10 roubadores, todos encapuzados, usando roupas camufladas, coturnos e empunhando armas longas e pistolas semiautomáticas. A enorme quantidade de agentes ultrapassa o comum da majorante, a qual exige apenas dois indivíduos para sua configuração. Ressalto que o grande número de roubadores aumenta em demasia a periculosidade da conduta, exigindo reprovação penal diferenciada. Assim, ante a excepcionalidade do caso, a pena é acrescida em 1/2, resultando em 13 anos e 04 meses de reclusão e 31 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada.

Nos termos do art. 70, do Código Penal, tendo em vista que com uma única ação os réus cometerem 03 crimes, a pena é exasperada em 1/5, totalizando 16 anos de reclusão e 37 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

2 - Para o réu Nelson Prudêncio:

Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, reitero a fundamentação anterior sobre as circunstâncias judiciais negativas: o emprego da arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Ainda nessa etapa, o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenação pelo crime de furto (processo nº 389/1996 - fls. 456 e 472). Assim, fixo a pena-base em 1/2 acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico a múltipla reincidência, consistente em 03 condenações por furto (processo nº 0007686-67.2008 - fls. 478/479; processo nº 0026308-53.2007 - fls. 481/482; e processo nº 80/2007 - fls. 472). Assim, a pena é acrescida de 1/2, resultando em 09 anos de reclusão e 22 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Na terceira fase, reiterando a fundamentação anterior, a pena é acrescida em 1/2, resultando em 13 anos e 06 meses de reclusão e 33 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada.

Nos termos do art. 70, do Código Penal, tendo em vista que com uma única ação os réus cometerem 03 crimes, a pena é exasperada em 1/5, totalizando 16 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 39 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Para ambos os réus, fixo o regime inicial fechado, ante as circunstâncias judiciais negativas e reincidência, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu RONALDO DA COSTA SOUZA às penas de 16 anos de reclusão e 37 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, e NELSON PRUDENCIO DE SOUZA às penas de 16 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 39 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, ambos como incursores por três vezes no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 13.654 de 2018, c.c. artigo 70, do Código Penal.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código Penal, fixo o valor de R\$ 200,00 a título de reparação de dano à Granja Barufi, devidamente atualizado desde a data do fato e com juros de mora legais.

Deixo de fixar a indenização às outras vítimas, ausentes informações a fundamentar a fixação de valor.

Os réus vem respondendo ao processo em liberdade, e assim poderão recorrer.

Condeno os réus nas custas processuais (100 UFESPS), que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, se beneficiários de gratuidade de justiça.

P.I.C..

São José do Rio Preto, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO-REGISTRO/PUBLICAÇÃO.

Certifico e dou fé que, nesta data, os autos foram recebidos com a presente sentença, a qual foi tornada pública, em cartório.

São José do Rio Preto ____/____/____.

O(A)